附件

余姚市朗霞街道康安高低压尼龙造粒厂“8.15”触电一般事故调查报告

2021年8月15日15时56分左右，位于余姚市中意宁波生态园滨海新城兴舜路26号的余姚市朗霞街道康安高低压尼龙造粒厂（以下简称：康安造粒厂）发生一起触电事故，造成一人死亡，直接经济损失140万元人民币。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经余姚市人民政府授权，由市应急管理局牵头，会同市公安局、市监察委、市总工会、中意宁波生态园组成事故调查组，并邀请市检察院派员参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场踏勘、调查取证等工作，查明了事故发生的经过、原因、应急救援、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和人员的处理建议，并提出了事故防范及隐患整改措施。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

2019年8月1日，徐荣德与宁波市远见橡塑工贸有限公司（以下简称：远见公司）签订厂房租赁合同，将位于余姚市滨海新城兴舜路26号的厂房租赁给远见公司进行经营（合同编号：XCE01，面积20574.76平方）。徐荣德与远见公司签订的厂房租赁合同补充协议，明确：“经出租方书面同意后，转租方可将租赁物的部分面积转租，但转租部分的管理工作由转租方负责，包括向受转租户收取租金等。无论转租方是否提前终止厂房租赁合同（编号：XCE01），转租方因转租行为产生的一切纠纷概由转租方负责处理”。2020年10月1日，远见公司与杨红权签订房屋租赁协议，转租部分厂房给杨红权。当日，远见公司与康安造粒厂签订安全协议书（签署人为杨红权，康安造粒厂同意杨红权以康安造粒厂名义签订租赁厂房协议、安全协议书，康安造粒厂与杨红权生产经营均是独立的）。

（二）事故相关单位及人员概况

1.出租人。徐荣德，身份证号：3**********5，单独所有坐落于余姚市小曹娥镇经济开发区（现为中意宁波生态园）滨海新城兴舜路26号的不动产权，不动产单元号：330281022001GB00070F00010001，权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权，权利性质：出让/自建房，用途：工业用地/工业，面积：土地使用权24799.98㎡/，房屋建筑面积10502.90㎡，使用期限：国有建设用地使用权至2061年08月25日止，权利其他情况：土地使用权面积：24799.98㎡，其中

独用土地面积0㎡，分摊土地面积24799.98㎡。

2.承租人。远见公司，成立于2013年4月24日，统一社会信用代码：91330281066604886Y（1/1），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：邵小平，注册资本：叁仟万元整，营业期限：2013年04月24日到2023年04月23日，住所：浙江省余姚市经济开发区滨海新城兴滨路（现为中意宁波生态园兴舜路），经营范围：橡胶制品、轮胎、塑料制品、金属制品的研发、制造、加工、批发、零售；橡胶原料、塑料原料、金属材料、摩托车发动机、电池的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

3.次承租人。康安造粒厂，成立于2021年3月4日，统一社会信用代码：92330281MA2ENPTCXK（1/1），类型：个人独资企业，法定代表人：俞海张，注册资本：伍万元整，营业期限：2021年3月4日至长期，住所：浙江省余姚市朗霞街道天中村晋涵路238号（自主申报）（实际经营地址在中意宁波生态园滨海新城兴舜路），经营范围：一般经营项目：塑料造粒的加工。2021年7月8日中国人民财产保险股份有限公司余姚中心支公司出具康安造粒厂雇主责任保险保险单，雇员包括死者张殿召。

4.杨红权，未办理工商营业执照，2020年10月搬至中意宁波生态园兴舜路，以康安造粒厂名义租赁厂房，从业人员有死

者张殿召，以康安造粒厂名义投保从业人员（张殿召）雇主责任险。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年8月15日18时25分左右，杨红权多次拨打员工张殿召的电话，均无人接听，遂联系康安造粒厂员工鲍幼明前去查看。鲍幼明在拉料仓库发现张殿召倒在搅拌设备旁边，经呼喊和身体接触，均未见反应。

据监控视频显示，当日15时56分左右，张殿召在搅拌机机器旁俯身搬运物料时突然倒至地面，之后未有其余动作。根据小曹娥镇派出所询问笔录记录，民警到达现场后和鲍幼明均发现拉料仓库搅拌机漏电，存在火星。经事故调查组现场勘查，搅拌机配电箱上方放置着裸露电线。

（二）应急救援情况

事故发生后，鲍幼明立即拨打了“120”急救电话和“110”报警电话。远见公司安管员官吉高通知员工张磊关闭了拉料仓库的总电闸。“120”救护车赶到现场后，经“120”医生现场诊断，张殿召已死亡。

三、事故死亡人员及善后情况

（一）事故死亡人员情况

张殿召，男，1982年8月2日出生，身份证号码：3**********5，汉族，户籍所在地安徽省蒙城县双涧镇

王湾村马头庄8-1号。

（二）事故善后处理情况

2021年8月24日，在中意宁波生态园人民调解委员会的主持下，康安造粒厂与张殿召的家属签订了《人民调解协书》，善后事宜处置平稳。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

张殿召安全意识淡薄，未尽到合理的注意义务，在搅拌机配电箱裸露电线附近作业，未采取有效的安全防范措施，导致其本人触电死亡。

（二）事故间接原因

（1）杨红权，从事生产经营活动未办理工商营业执照，未有效落实安全生产责任制，未对张殿召等从业人员进行安全生产教育和培训，督促、检查安全生产工作不到位，未及时发现并消除电气线路裸露等安全隐患。

（2）康安造粒厂，同意杨红权以康安造粒厂名义签订租赁厂房协议、安全协议书，未对挂靠方杨红权安全生产工作统一协调、管理，未落实安全生产定期检查，未及时消除事故隐患。

（3）俞海张，康安造粒厂投资人，未有效履行主要负责人的安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现和消除生产安全事故隐患。

（4）远见公司，将厂房租赁给康安造粒厂，对承租单位康

安造粒厂的安全生产工作统一协调、管理不到位，安全生产定期检查不到位，未及时消除事故隐患。

（5）邵小平，远见公司法定代表人，未有效履行主要负责人的安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现和消除生产安全事故隐患。

五、事故性质

经过对事故原因的调查分析，事故调查组认定这是一起等级为一般的生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）张殿召，安全意识淡薄，未尽到合理的注意义务，在搅拌机配电箱裸露电线附近作业，未采取有效的安全防范措施，导致其本人触电死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，不予追究。

（二）杨红权，未办理工商营业执照，未有效落实安全生产责任制，未对张殿召等从业人员进行安全生产教育和培训，督促、检查安全生产工作不到位，未及时发现并消除电气线路裸露等安全隐患，对事故的发生负有责任。建议市应急管理局给予康安造粒厂行政处罚。同时建议市市场监督管理局依法对其无照经营进行调查处理。

（三）康安造粒厂，同意杨红权以康安造粒厂名义签订租赁厂房协议、安全协议书，未对挂靠方杨红权安全生产工作统一协调、管理，未落实安全生产定期检查，未及时消除事故隐患，

对事故的发生负有责任。建议市应急管理局给予康安造粒厂行政处罚。同时建议中国人民财产保险股份有限公司余姚中心支公司对康安造粒厂投保从业人员（张殿召）雇主责任险情况进行调查。

（四）俞海张，康安造粒厂投资人，未有效履行主要负责人的安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现和消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议市应急管理局给予俞海张行政处罚。

（五）远见公司，未有效落实安全生产责任制，对康安造粒厂的安全生产工作统一协调、管理不到位，检查不到位，未及时消除事故隐患，对事故的发生负有责任。建议市应急管理局给予远见公司行政处罚。

（六）邵小平，远见公司法定代表人，未有效履行主要负责人的安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现和消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议市应急管理局给予邵小平行政处罚。

（七）徐荣德，将厂房出租给远见公司，与承租单位远见公司签订了厂房租赁合同补充协议。根据厂房租赁合同补充协议（经出租方书面同意后，转租方可将租赁物的部分面积转租，但转租部分的管理工作由转租方负责，包括向受转租户收取租金等。无论转租方是否提前终止厂房租赁合同（编号：XCE01），转租方因转租行为产生的一切纠纷概由转租方负责处

理），徐荣德对事故的发生不负责任。

七、事故防范和整改措施

为了深刻汲取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，事故调查组提出以下事故防范和整改措施:

（一）杨红权、康安造粒厂、远见公司要充分认识安全生产工作的重要性，严格执行安全生产相关法律、法规，有效落实安全生产责任制，强化安全生产现场管理、检查，加强对从业人员的安全生产教育和培训，努力提升从业人员的安全意识，严格从业人员上岗资质和能力的审查，切实履行好安全生产主体责任，消除各类事故隐患。

（二）中意宁波生态园要进一步加强对辖区内生产经营单位的安全生产监管，强化精准执法，加强用电安全的宣传教育，通过强化安全生产行政执法和宣传教育，督促生产经营单位严格执行安全生产相关法律法规，不断提升相关生产经营单位、从业人员的安全生产意识、安全保护意识和安全操作技能，发现事故隐患要督促生产经营单位及时有效治理，发现违法行为要严格依法查处，切实履行安全生产属地监管职责。

余姚市朗霞街道康安高低压尼龙造粒厂搅拌作业

“8.15”触电一般事故调查组

2021年11月26日